

**Zohrab b. Zolkipli
Lwn
Nor Elmie bt Ab Hamid**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Hj. Yusof bin Musa (Pengerusi), YA Tuan Hj. Saarani bin Ismail (Panel), YA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar (Panel), Pada 27 Julai 2018 Bersamaan 14 Zulkaedah 1439H]

Kes Mal No. : 10000-037-0059-2017

[Rayuan Perintah Saman Penghutang Penghakiman berdasarkan seksyen 176 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Perayu

Fakhrul Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhrul

Responden:

Mardziah binti Kassim daripada Tetuan Mardziah Kassim & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu kes rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan daripada keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam di dalam kes no : 10100-037-0036-2017 yang diputuskan bertarikh 5/6/2017 di mana YA Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut;-

- i. Mahkamah sabitkan hutang Penghutang Penghakiman kepada Pemiutang penghakiman bagi bayaran Mut'ah adalah sebanyak RM 25,000.00.
- ii. Mahkamah perintahkan Penghutang Penghakiman membayar kepada Pemiutang Penghakiman hutang tersebut melalui Peguam Syarie Pemiutang Penghakiman seperti berikut:-

a) Bayaran RM4,000.00 sebulan selama 5 bulan mulai Jun 2017 hingga Okt 2017 dan sebanyak RM5,000.00 untuk bulan ke 6 pada November 2017.

iii. Kegagalan mematuhi perintah ini boleh dikenakan tindakan menghina Mahkamah.

[2] Responden telah memfailkan tuntutan mut'ah melalui kes no. 10200-016-0185-2013. Pada 28/5/2014 melalui kes tersebut Mahkamah dengan persetujuan bersama pihak-pihak, telah memerintahkan seperti berikut;-

- i. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar RM 30,000.00 sebagai bayaran Mut'ah dan saguhati perceraian kepada Plaintiff.
- ii. Bayaran Mut'ah tersebut hendaklah dijelaskan dalam tempoh 18 bulan dari tarikh perintah tersebut dikeluarkan iaitu sebelum atau pada 31/12/2015.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 28/6/1997 di Negeri Sembilan berwalikan bapa kandung Responden dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah Rendah Syariaah Gombak Timur pada 26/4/2011. Sepanjang tempoh perkahwinan, mereka telah dikurniakan 3 orang cahayamata.

[4] Pada 18/1/2016, Responden telah menfailkan Saman Penghutang Penghakiman (SPP) terhadap Perayu melalui kes no. 10100-037-0036-2016 di atas kecuiaan dan kegagalan Perayu mematuhi perintah bertarikh 28/5/2014 di atas.

[5] Pada 5/6/2017, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam kes no: 10100-037-0036-2017 telah memutuskan sebagaimana perintah Saman Penghutang Penghakiman di muka surat 234-235 Rekod Rayuan.

[6] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 6/6/2017.

[7] Di dalam rayuan ini, Perayu mengemukakan alasan seperti di muka surat 210-212 Rekod Rayuan sebagaimana yang berikut:-

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambilkira keterangan saksi Perayu/Penghutang Penghakiman berkenaan dengan Perjanjian Penyelesaian secara lisan yang telah dibuat antara pihak-pihak.
- ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana gagal mengambilkira keterangan serta menolak tempoh cadangan Perayu/Penghutang Penghakiman yang mana Perayu sanggup membayar baki wang mut'ah sebanyak RM25,000.00 dalam tempoh setahun sehingga bulan Disember 2017 tanpa ditetapkan amaun pembayaran tersebut.
- iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira perintah mut'ah terdahulu yang mana Yang Arif Hakim telah memberikan tempoh waktu yang singkat untuk pembayaran baki Mut'ah tersebut sedangkan di dalam perintah mut'ah terdahulu telah diberikan tempoh masa yang panjang.
- iv. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambilkira keterangan Perayu dan saksi Perayu yang mana

Responden terlebih dahulu gagal melaksanakan perintah persetujuan secara lisan yang mana di dalam kes Ubah Perintah Hak Jagaan Anak-anak sepatutnya tidak perlu melalui perbicaraan dan terus kepada pilihan anak-anak akan tetapi Responden telah tidak melaksanakan perjanjian tersebut.

- v. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambilkira tahap kemampuan Perayu untuk membayar jumlah baki tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Setelah Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan hujah-hujah yang difailkan oleh kedua-dua pihak, terdapat 2 (dua) isu yang perlu diputuskan, iaitu:-

- i. Sama ada Perjanjian Penyelesaian secara lisan mengikat pihak-pihak.
- ii. Sama ada keputusan Y.A. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengeluarkan perintah tersebut tanpa mengambilkira tahap kemampuan Perayu untuk membayar jumlah baki tersebut.

Isu Pertama : Sama ada Perjanjian Penyelesaian secara lisan mengikat pihak-pihak.

[9] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambilkira keterangan saksi Perayu/Penghutang Penghakiman berkenaan dengan Perjanjian Penyelesaian secara lisan yang telah dibuat antara pihak-pihak.

[10] Responden dalam hujahnya menolak dan membantah sekeras-kerasnya hujah Perayu dan menyatakan bahawa Yang Arif Hakim tidak terkhilaf untuk mengambilkira keterangan saksi Perayu berkenaan dengan perjanjian penyelesaian secara lisan yang telah dibuat antara pihak-pihak kerana ianya tidak direkodkan sebagai perintah Mahkamah yang mengikat pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

[11] Merujuk kepada keterangan utama iaitu semasa disoal oleh Peguam Syarie Perayu di muka surat 52 Rekod Rayuan :-

“Peguam Defendan : Mengapa persetujuan untuk kes yang lain tidak direkodkan?

Kes-kes lain tidak dijadikan perintah, tetapi pihak-pihak mengetahui kewujudan perintah tersebut...”

Malah semasa disoal balas oleh Peguam Syarie Responden rujuk muka surat 53 Rekod Rayuan, saksi Perayu tersebut turut mengakui sebagaimana berikut:-

“Peguam Plaintiff : Tidak ada perjanjian bertulis antara Plaintiff dan Defendan berlaku

“Saya setuju”.

Peguam Plaintiff : Rujuk perintah 016, dihadapan YA Tuan Salehan, tidak ada terma untuk anak dan komital

“Setuju”

[12] Sukacita kami merujuk kepada seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan seperti berikut:-

Seksyen 94. Penyelesaian tindakan

Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu

merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama.

[13] Merujuk kepada seksyen 94 ETMMS (Negeri Selangor) 2003 tersebut, apabila pihak-pihak membuat perjanjian persetujuan bersama, maka kehadiran pihak-pihak tersebut di hadapan Mahkamah Yang Mulia ini adalah diperlukan. Manakala Hakim yang berbidangkuasa mendengar kes persetujuan tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak sebelum direkodkan perjanjian tersebut dalam memastikan sama ada pihak-pihak bersetuju untuk menjadikan perjanjian tersebut sebagai perintah Mahkamah.

[14] Seterusnya, jika sekiranya pihak-pihak bersetuju untuk menjadikan perjanjian tersebut sebagai perintah, Mahkamah akan merekodkannya dan Hakim selanjutnya akan mengendorskannya sebagai perintah. Ini adalah selaras dengan peruntukkan di bawah seksyen 131 dan 132 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut:-

Seksyen 131. Penghakiman persetujuan

“Penghakiman atas pengakuan atau persetujuan pihak-pihak, termasuklah sulh, boleh direkodkan oleh Mahkamah pada bila-bila masa”.

Seksyen 132. Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah

“Mahkamah hendaklah menetapkan terma sesuatu penghakiman atau perintah dalam penghakiman atau perintah itu”.

[15] Oleh yang demikian dapatlah difahami bahawa perjanjian persetujuan yang tidak diendors di hadapan Hakim adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat pihak-pihak.

Isu Kedua : Sama ada keputusan Y.A. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengeluarkan perintah tersebut tanpa mengambilkira tahap kemampuan Perayu untuk membayar jumlah baki tersebut.

[16] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana gagal mengambilkira keterangan serta menolak tempoh cadangan Perayu/Penghutang Penghakiman yang mana Perayu sanggup membayar baki wang mut'ah sebanyak RM25,000.00 dalam tempoh setahun sehingga bulan Disember 2017 tanpa ditetapkan amaun pembayaran tersebut.

[17] Perayu juga berhujah bahawa Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambilkira perintah mut'ah terdahulu yang mana memberikan tempoh waktu yang singkat untuk pembayaran baki Mut'ah tersebut sedangkan di dalam perintah mut'ah terdahulu telah diberikan tempoh masa yang panjang.

[18] Peruntukan berkaitan pemeriksaan Penghutang Penghakiman dinyatakan dalam seksyen 178(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:-

Seksyen 178. Pemeriksaan penghutang penghakiman.

(1) Pada hari yang ditetapkan untuk pendengaran saman penghutang penghakiman, Mahkamah boleh memeriksa penghutang penghakiman itu dan saksi-saksi lain dengan iqrar.

Peruntukan tersebut menyatakan Mahkamah boleh memeriksa dengan iqrar. Di dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 tiada sebarang tafsiran tentang iqrar. Iqrar hanya ditakrifkan dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:-

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Sesuatu iqrar hendaklah dibuat -

- (a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau*
- (b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang 'aqil, baligh dan 'adil.*

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

[22] Di dalam kes ini, berdasarkan catatan rekod kes, pihak-pihak telah menfailkan affidavit masing-masing (rujuk muka surat 5-42 Rekod Rayuan) dan keterangan lisan Penghutang Penghakiman/Perayu dan saksi Perayu juga telah diambil (rujuk muka surat 43-57 Rekod Rayuan) . Di samping itu, pihak-pihak juga telah dibenarkan untuk memasukkan hujah masing-masing. Tatacara ini adalah sah menurut Hukum Syarak dan Undang-undang. Hakim Bicara telah merujuk kepada seksyen 101

dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Seksyen 101. Keterangan melalui afidavit.

Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apa-apa prosiding, memerintahkan supaya afidavit mana-mana saksi dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu difikirkannya munasabah untuk memerintahkan sedemikian.

[23] Kami berpendapat bahawa, seksyen 178 dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 tidak menetapkan tatacara khusus bagaimana pemeriksaan Penghutang Penghakiman perlu dibuat. Perkataan 'boleh' dalam subseksyen 178(1) memberi maksud Mahkamah mempunyai budibicara untuk menentukan tatacara pemeriksaan yang difikirkan sesuai mengikut keadaan kes. Oleh yang demikian, kami berpendapat tiada kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim Bicara dalam melakukan pemeriksaan kepada kemampuan Penghutang Penghakiman di dalam kes ini.

[19] Seterusnya kami merujuk kepada afidavit jawapan dan keterangan lisan Penghutang Penghakiman/Perayu juga, tiada sebarang isu kemampuan dihidkan oleh Perayu. Dapatan kami, pelanggaran perintah mut'ah yang dijawab oleh Perayu bukan isu kemampuan tetapi kekeliruan dan kekhilafan Perayu sendiri tentang perjanjian persetujuan secara lisan yang didakwa tidak dilaksanakan oleh Responden yang menyebabkan Perayu enggan melaksanakan perintah mut'ah tersebut sebagaimana dalam perenggan no. 5 afidavit jawapan di muka surat 27 Rekod Rayuan:-

"...saya tiada halangan untuk menyelesaikan baki bayaran tersebut kepada Pemiutang Penghakiman sekiranya Pemiutang Penghakiman menepati janji untuk menyerahkan hak jagaan kekal (hadanah) kepada saya".

[20] Walau bagaimanapun, isu kemampuan Perayu telah diambil berat oleh Yang Arif Hakim apabila menimbangkan Perayu dengan cara bayaran secara ansuran bulanan selama enam (6) bulan iaitu:-

2) Defendan(Penghutang Penghakiman) dikehendaki membayar mulai Jun 2017 hingga Oktober 2017 sebanyak RM4,000.00 sebulan selama 5 bulan mulai Jun 2017 hingga Okt 2017 dan sebanyak RM5,000.00 untuk bulan ke 6 pada November 2017.

[21] Di dalam kes Saman Penghutang Penghakiman, Yang Arif Hakim boleh mengeluarkan perintah-perintah seperti yang dinyatakan dalam sub-seksyen 178(3) iaitu sama ada perintah bayaran secara sekaligus serta merta atau bertempoh dan juga secara ansuran mengikut masa yang ditetapkan. Subseksyen 178(3) memperuntukan;

(3) Mahkamah boleh memerintahkan penghutang penghakiman membayar hutang penghakiman itu sama ada-

(a) sekali gus dengan serta-merta atau dalam apa-apa masa yang ditetapkan oleh Mahkamah; atau

(b) melalui apa-apa ansuran yang hendaklah dibayar pada masa yang ditetapkan oleh Mahkamah.

[22] Merujuk kepada Alasan Penghakiman yang dibuat oleh Yang Arif Hakim, kami dapati Mahkamah telah meneliti dan mengambil pertimbangan yang sewajarnya bahawa tempoh masa 6 bulan adalah suatu tempoh yang sesuai untuk Perayu menyelesaikan hutang mut'ah tersebut kepada Responden. Malah, tempoh selama 6 kali adalah sangat bertimbang rasa setelah menimbangkan keadaan Perayu dan Responden .

[23] Di dalam kes ini, kami berpuashati bahawa perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah betul dan menepati kehendak subseksyen tersebut iaitu pembayaran secara ansuran dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Mahkamah.

[24] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami kekhilafan YA Hakim Bicara yang mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam perintah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Perintah Y.A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 5/6/2017 dalam Kes Mal No : 10100-037-0036-2017 dikekalkan.
3. Kos rayuan ini ditanggung oleh Perayu dan ditaksir dihadapan Pendaftar

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HJ. YUSOF BIN MUSA**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA TUAN HJ. SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NA'IM BIN
HJ. MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah